

2004年(平成16年)3月18日 木 曜 日

税金から暮らしと政治が見える

25

三木 義一

確定申告の季節がようやく終わりました。今回からは、私たちの日常生活で生じている「おかしい税金問題」を紹介してみよう。

ある夫婦が離婚することになりました。妻は長い間家事労働に従事していましたが、夫の財産の分与を請求できます。この夫が現金一億円と先祖伝来の土地家屋一億円相当を所有しており、どちらでもいいから持っていけと言ったとしましょう。あなたが妻なら、どちらを選びますか？

答えは、夫を税金でさらに苦しめなければ不動産でなし、分与してさえもらえばいいのなら現金—ということになります。

なぜそうなるのか、少し

離婚と財産分与

説明しましょう。皆さんは、妻が不動産を分与してもらうと、妻のほうに税金がいりるかかるのではないかと思われるかもしれません。しかし財産分与された場合、現金であっても不動産であっても、原則として分与された人には贈与税等は課されません。

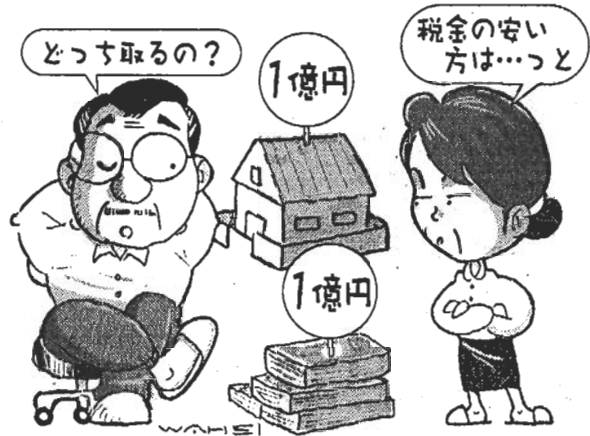
反対に、分与した元夫は

夫と妻のどちらに課税？

不動産を元妻に「譲渡」することによって分与義務がなくなるわけですから、時価で譲渡したことになります。そうすると、この元夫

譲渡所得になります。先祖伝来の土地であれば取得費は安く、時価の大部分が譲渡所得として課税の対象とされるわけです。

自分の財産を譲った夫の場合は一億円の譲渡収入があるので、そこから土地家屋の取得費を引いた額が、もろった妻には登記費



が二億円生じたことになり、この場合は課税されません。また、現金を分与した場合には、譲渡所得は生じませんので、分与した夫にも、された妻にも原則として課税問題は生じないのです。

財産分与を話し合うとき、妻としては、夫が本当に財産を分与してくれるのかどうか不安になることもあって、離婚届を出す前に不動産の分与を求めることがあります。

しかし登記法上、離婚の前に、財産分与を理由にした所有権移転はできません。そこで、あわてて、贈与を理由に移転登記をしてしまうと、妻に高額な贈与税がかかることになりますので要注意です。

いずれにしろ、財産分与をするときは事前に税理士さんに相談することをお勧めします。

(立命館大学法学部教授)